

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5101337-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: ROSANGELA DOS SANTOS MELO

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IRPF RETIDOS NA FONTE. ALEGADA ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, LEI 7.713/98. MOLÉSTIA GRAVE. AUSENTES PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5101337-35.2024.4.02.5101

510015344347 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5101337-35.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: ROSANGELA DOS SANTOS MELO

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida de urgência com pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, em face de decisão do Juízo de origem que negou a concessão da tutela que pretendia suspender a retenção na fonte dos seus proventos de aposentadoria que recebe através do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS desde 18/05/2018, à conta do recorrente ser portador de Neoplasia Maligna do Reto (CID C20) desde 01/04/2019, na perspectiva da moldura do art. 6º, inciso XIV, da lei 7.713/1988.

Tutela recursal indeferida [evento 3, DESPADEC1].

Não foram oferecidas contrarrazões [Evento 8].

VOTO

A controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência - probabilidade do direito e *periculum in mora*, à luz da normatividade do art. 300 do Código de Processo Civil.

O recorrente pretende a cessação dos descontos de IRPF sobre os proventos de aposentadoria que recebe através do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS desde 18/05/2018, em razão de ser portador de Neoplasia Maligna do Reto (CID C20), moléstia identificada desde 01/04/2019. Desse modo, sustenta aptidão à isenção disposta no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Releva salientar que cabe à parte autora o ônus de instruir devidamente a inicial com os documentos indispensáveis à análise da causa, a fim de demonstrar a veracidade dos fatos alegados na peça inicial, de acordo com o disposto no art. 320, do Novo Código de Processo Civil.

No entanto, nos autos de origem [evento 1, LAUDO7, evento 1, EXMMED8 e evento 1, EXMMED9], a ora recorrente limitou-se a juntar exames e relatórios médicos que não permitem, em análise perfunctória, evidenciar o risco de dano irreparável a ensejar o deferimento da

medida de urgência sem prescindir das providências determinadas pela instância anterior, tal como destacado na decisão recorrida.

Como se percebe, a decisão recorrida apenas exprime prudência no sentido de oportunizar a presença de elementos de convicção a serem sopesados após a formação da relação jurídico-processual e a vinda da resposta da Fazenda Nacional.

Ademais, destaca-se que, a despeito dos documentos trazidos aos autos originários pelo demandante, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (*periculum in mora*) que inviabilize a espera pelo conhecimento aprofundado do juízo de origem.

Portanto, o quadro factual e jurídico amolda-se, com os ajustes necessários, ao precedente desta Turma Recursal (processo nº 5061112-41.2022.4.02.5101, julgamento em 14/09/2022), assim ementado:

"MEDIDA CAUTELAR. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA, NECESSIDADE. TUTELA RECURSAL. ANTECIPAÇÃO. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO." (grifos originais)

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.